

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

ACUERDO No. 036-2022

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre es el ente encargado de administrar el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible; regulando y controlando el recurso natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre está facultado para diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar la política nacional, relacionada con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley y para asegurar la sostenibilidad y productividad de los bosques públicos o privados será obligatorio el Plan de Manejo Forestal, mismo que debe ser evaluado periódicamente de conformidad con las especificaciones técnicas que para tal efecto determina el ICF.

CONSIDERANDO: Que el ICF como órgano rector de la política forestal del país, debe establecer los mecanismos

idóneos que orienten sin excesiva dificultad a los particulares sobre los trámites y demás gestiones que deban realizar en sus respectivas dependencias y de conformidad con las facultades otorgadas por ley.

CONSIDERANDO: Que la Actividad Administrativa debe ser presidida por los principios de economía, celeridad y eficacia, procurando la simplificación y racionalización de los procedimientos que los particulares deben implementar para lograr la pronta y efectiva satisfacción de sus peticiones.

POR TANTO

La Dirección Ejecutiva del ICF con miras a lograr una buena y sana administración y en uso de las facultades que la Ley le confiere, con fundamento en los artículos 80, 321 y 328, 330, 331, 332 y 333 de la Constitución de la República; artículos 17, numerales 1, 2, 3 y 4; 18 numerales 3, 6, 7, 17 y 22; 19, 68, 70, 71, 72, 74 y 89 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 98-2007; artículos 1, 2, 7 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 169, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010; artículos 1, 2, 5 y 7 del Decreto 255-02 (Ley de Simplificación Administrativa).

ACUERDA:

PRIMERO: 1) Derogar el **Acuerdo No. 010-2013** de fecha 08 de abril de 2013. 2) Aprobar el presente **Acuerdo No. 036-2022** contentivo de la normativa para la ejecución y vigencia de los planes de manejo, su nomenclatura, códigos

y simbología. 3) El Acuerdo No. 015-2022 y el Adendum No. 020-2022 mantienen su vigencia en su totalidad.

SEGUNDO: Establecer como periodo de vigencia de todo Plan de Manejo Forestal la rotación o turno biológico equivalente a cuarenta (40) años o la rotación económica de conformidad a las prescripciones silvícolas de acuerdo al interés del propietario.

TERCERO: Los Planes de Manejo Forestales aprobados y vigentes, se considerarán activos o en ejecución en actividades silviculturales (por un periodo de 5 años para los planes de manejo con áreas menores a 500 hectáreas y por un periodo de 10 años para los planes de manejo con áreas mayores a 500 hectáreas), esta fecha de vigencia y actividad se tomará a partir de la fecha de la notificación de aprobación de la Resolución.

CUARTO: Cuando un plan de manejo forestal aprobado y vigente aumente en su superficie, por cualquier causa (compra, herencia, donación, reivindicación, etc.), el propietario debe solicitar el Dictamen de No Objeción del área adquirida y presentar un nuevo plan de manejo por el área total; incluyendo los documentos que se someten a aprobación y los dictámenes de No Objeción aprobados.

Cuando el Plan de manejo forestal aprobado y vigente disminuya en su superficie por cualquier causa (venta, herencia, donación, reivindicación, etc.), el propietario deberá solicitar la actualización del dictamen de No Objeción ya aprobado por la Dirección Legal, justificando el motivo por el cual disminuyó el área y presentar un nuevo plan de manejo por el total del área amparada en la escritura debidamente registrada.

QUINTO: A partir de la fecha de aprobación del Plan de Manejo Forestal, el propietario tendrá las siguientes obligaciones:

A) Los Planes de Manejo Forestales en áreas pequeñas y/o medianas, presentarán, cada cinco (5) años, la actualización de todos los programas que contiene el Plan de Manejo según orden estructurado establecido por el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal y así mismo deberá presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas en el quinquenio anterior.

B) Los Planes de Manejo Forestales en áreas grandes, presentarán, cada diez (10) años, la actualización de todos los programas que contiene el Plan de Manejo según orden estructurado establecido por el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal y así mismo deberá presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas en el decenio anterior.

C) Para efectos de estandarización se establece la nomenclatura, códigos, fórmulas de volumen y simbología de Planes Manejo y Planes Operativos, los cuales se detallan en el anexo 1.

Antes de finalizar su periodo quinquenal o decenal vigente, el propietario del Plan de Manejo deberá presentar la actualización dos meses antes de su finalización (para no perder la continuidad de operaciones).

En los casos en que se omita la continuidad del Plan de Manejo, se deberá presentar la solicitud de actualización del Dictamen de No Objeción en la Dirección Legal de ICF, tal solicitud deberá adjuntar el Dictamen de No Objeción anterior, se aclara al peticionario que en ninguno de los casos se podrá prorrogar los planes de manejo forestal quinquenales ni decenales.

Será requisito fundamental que, para la aprobación de un nuevo periodo quinquenal o decenal de plan de manejo

forestal, no exista pendiente ningún compromiso previamente adquirido en los planes operativos anuales (finiquitos de normas técnicas, 3x1, evaluación de regeneración natural, protección forestal).

SEXTO: El propietario del Plan de Manejo Forestal, presentará según la planificación del quinquenio o decenio, los respectivos Planes Operativos Anuales (POA), en los que detallará los programas siguientes: **a)** Protección Forestal; **b)** Silvicultura; **c)** Aprovechamiento (cálculo de volumen); **d)** Reforestación; **e)** Red Vial; **f)** Evaluación de Impacto Ambiental.

En el caso de los Planes de Manejo con áreas medianas y/o grandes, en los cuales sus actividades silviculturales incluyan los tratamientos de Liberación, Corte con Árboles Semilleros y Corte Selectivo, estas prescripciones deberán ser complementadas con el cumplimiento de reposición de 3 árboles plantados por cada árbol cortado (3x1, Decreto Ejecutivo PCM-02-2006 de fecha 30 de enero de 2006).

Previo a la aprobación del POA, el propietario tendrá las siguientes opciones para el cumplimiento de 3x1 Decreto Ejecutivo PCM-02-2006 de fecha 30 de enero de 2006:

1) Realizar la plantación dentro del área del Plan de Manejo, donde se requiera la restauración de áreas degradadas y/o deforestadas, en la cual deberá presentar compromiso de cumplimiento y ubicación geográfica.

2) Establecer una garantía depositaria por cumplimiento de 3x1 en base al costo de reforestación, establecido por ICF, mediante Circular ICF-DE-005-2022 de fecha 01 de Junio de 2022, el cual se podrá destinar para la Restauración en Microcuencas, Áreas Protegidas u otro sitio de interés y poder liberarla solamente previo a un dictamen técnico de la región forestal, en el que se indique o establezca que no hay

necesidad de restaurar artificialmente, ya sea por suficiencia de regeneración natural o suficiente distribución de remanente, etc.

3) Los Planes Operativos Anuales (POA), en los cuales únicamente se programen actividades de protección y restauración estos serán presentados en las oficinas locales y/o regiones para su revisión y dictamen y los mismos serán aprobados por la Jefatura de la Región Forestal.

4) Al entrar en vigencia la presente normativa el ICF, como garante del debido proceso dejara al criterio de los propietarios de los Planes de Manejo Forestal y/o Planes Operativos que se encuentren en mora de la obligación del 3x1 acogerse a esta disposición a fin de dar cumplimiento a su obligación pendiente, previo a un dictamen técnico de la oficina local y/o regional en el cual se establezca que no es necesario realizar el cumplimiento 3x1 en el área del Plan de Manejo.

SEPTIMO: El cumplimiento de las Normas Técnicas es responsabilidad exclusiva del propietario por lo tanto debe incluir todo lo establecido en el POA para la totalidad del área del Plan de Manejo y, por lo tanto, la solicitud del finiquito de las acciones realizadas deberá proporcionar información de lo ocurrido en toda el área del Plan de Manejo.

OCTAVO: El cumplimiento de las normas técnicas de manejo forestal y la inversión en corregir omisiones o mala ejecución de estas Normas es responsabilidad de los propietarios del área bajo manejo en cualquiera de sus tenencias.

NOVENO: Cuando el Plan Operativo Anual (POA) indistintamente de que incluya o no aprovechamientos y el propietario incumpla con alguna de las actividades programadas en ese POA, sin razón justificada y comprobada,

el ICF, no autorizará aprovechamientos solicitados hasta que se garantice la corrección de las omisiones técnicas, correcciones que serán constatadas por el ICF a través del dictamen técnico correspondiente, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito justificado que impida la ejecución del POA y que obliguen a una reprogramación de actividades, debiendo notificar en legal y debida forma a la institución.

DECIMO: De conformidad con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en su artículo 89, la responsabilidad de la ejecución correcta de las actividades previstas en el Plan de Manejo, corresponde exclusivamente al propietario, sin perjuicio de la supervisión por parte del ICF, por lo que a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los solicitantes de un plan de manejo en bosque privado deberán acompañar una declaración jurada en la que admitan su responsabilidad concerniente a la veracidad de sus títulos de Dominio Pleno y Certificación Integra del Asiento Registral, en el entendido de que si se presentaran controversias, litigios, oposiciones o cualquier otra discrepancia por parte de terceros, eximen al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre “ICF” de dicha responsabilidad presente o futura y serán el propietario o la persona que realice el aprovechamiento los responsables de dirimir esas controversias, oposiciones o litigios que se presenten.

DECIMO PRIMERO: Los informes quinquenales y decenales que se encuentren vigentes al entrar el presente Acuerdo Institucional en vigencia, llegaran a su fecha de vencimiento de acuerdo a sus actividades planificadas, para

posteriormente adecuar sus inventarios a lo establecido en la presente normativa.

DECIMO SEGUNDO: Todo lo que reglamentaba, normaba y regulaba el Acuerdo Institucional 010-2013, que se deroga con el presente Acuerdo Institucional, deberá regirse por el presente Acuerdo No. 036-2022.

DECIMO TERCERO: Se debe realizar la socialización del presente Acuerdo Institucional a todos los departamentos, unidades, oficinas regionales y locales del ICF a nivel nacional y en caso de requerir o necesitar un departamento, unidad, oficina regional o local del ICF una actualización, reforma o acciones de mejora continua a la presente normativa lo deberán hacer saber a la Dirección Ejecutiva para su análisis y reforma en caso de ser procedente.

DECIMO CUARTO: El presente Acuerdo Institucional entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, así mismo deberá ser publicado en el portal de transparencia del ICF. - **CÚMPLASE Y PUBLIQUESE.** -

Dado en la ciudad de Comayagüela a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil veintidós

INGENIERO LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO
DIRECTOR EJECUTIVO ICF

ABOGADA DANIA MARIA RAMIREZ NAJERA
SECRETARÍA GENERAL ICF

Tipo de Valores e Instrumentos	Calificación Mínima
Valores de deuda comprendidos en el Artículo 28 numeral 2, (a excepción de los valores emitidos por BCH, el sector público hondureño con garantía del Estado, deuda subordinada cuando esta sea emitida y contratada en Honduras y los préstamos personales otorgados a los afiliados).	Grado de inversión para calificación internacional. Calificación BBB o superior para clasificación nacional.
Los certificados de participación emitidos por fondos de inversión o fondos mutuos señalados en el Artículo 28, numeral 3, literal 3.b.	Grado de inversión para calificación internacional; Calificación BBB o superior para clasificación nacional.
En el caso de fondos mutuos de inversión que no tengan calificación de riesgos propias.	Calificación promedio del portafolio de inversiones que sea de grado de inversión.
Para aquellos fondos mutuos, cuyo objeto sea la inversión en deuda soberana.	Calificación promedio del portafolio de inversiones que sea igual o mayor a la otorgada al Estado Honduras.
Para el caso de emisores del sector privado nacional.	Calificación BBB o superior para clasificación nacional.
Valores extranjeros emitidos por el sector privado.	Grado de inversión del país donde opera el emisor.
Para los bonos soberanos emitidos por el Estado de Honduras en el extranjero, ya sea en mercado primario y secundario.	Que su última calificación internacional sea igual o mayor a la última otorgada al Estado de Honduras.
Los valores emitidos por los bancos centrales y los valores emitidos por el sector público extranjero que cuenten con garantía de sus Estados.	Que su última calificación internacional sea igual o mayor a la última otorgada al Estado de Honduras.
Los bonos emitidos por el Sector Público de Honduras sin garantía del Estado.	Grado de inversión para calificación internacional; Calificación BBB o superior para clasificación nacional.

El uso de las calificaciones de riesgo emitidas por empresas calificadoras de riesgo autorizadas por sus respectivos órganos reguladores no exime a la Administradora del análisis de riesgo de los valores y sus emisores.

En el caso que la emisión o el emisor cuente con dos calificaciones de riesgo, se considerara la menor calificación.

ARTÍCULO 34.- PROHIBICIONES

Las AFP no podrán invertir los recursos propios y del Fondo administrado en:

- a) Las inversiones en valores en las cuales exista un conflicto de interés y que representen un perjuicio a los intereses de los afiliados;
- b) Valores que hayan sido dados en garantía o sean objeto de gravámenes, embargos o anotaciones al momento de adquirirse;

- c) Operaciones financieras, que requieran la constitución de prendas o garantías sobre los recursos del Fondo Administrado;
- d) Operaciones en centros no autorizados o que pudieran ser paraísos fiscales o tengan características de serlo;
- e) Suscribir contratos con la modalidad de cuentas de requerimiento de margen (marginaccounts), ni realizar inversiones financiadas;
- f) Instrumentos financieros derivados, a excepción de operaciones de cobertura; y,
- g) Valores emitidos o garantizados por empresas o sus socios que se hayan prestado en la facilitación de delitos financieros, especialmente los mencionados

en las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier otra entidad a nivel nacional e internacional, por temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y delitos conexos. Incluyendo aquellas inversiones, alianzas financieras, o relaciones comerciales, cuyos capitales de asociados no tengan justificación de su origen económicamente lícito o causa legal de su procedencia.

Las AFP no podrán suscribir contratos con cláusulas orientadas a que las decisiones de inversión sean tomadas por el afiliado (contratante) ya que la realización de las inversiones así como su gestión y administración corresponden exclusivamente a las AFP.

Asimismo, en el contrato de afiliación deberá establecerse claramente que en caso de presentarse una pérdida en las inversiones realizadas por la AFP el afiliado absorberá las mismas siempre y cuando estas sean como resultado de condiciones de mercado y cuando dicha pérdida se origine por falta de una debida diligencia por parte de la sociedad administradora en la realización, gestión y seguimiento de las inversiones, estas serán responsabilidad de la AFP.

ARTÍCULO 35.- REGISTRO CONTABLE DE LOS EXCESOS EN LOS LÍMITES DE LAS INVERSIONES AUTORIZADAS

Cuando una AFP se exceda en sus límites de inversión o invierta en instrumentos no autorizados, contraviniendo lo establecido en el presente Reglamento, deberá contabilizar dichos excesos dentro de la cuenta que para tales efectos se cree en el manual contable.

En estos casos, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que procedan en la vía administrativa que le sean aplicables, la AFP deberá comunicarlo inmediatamente a la Comisión. Si a juicio de esta se requiere su corrección, le indicará el plazo para presentar un plan de ajuste destinado a la adecuación de la estructura de inversiones, el cual, una vez esté a satisfacción de la Comisión, será revisado periódicamente por este Ente Supervisor, a fin de verificar su cumplimiento.

En el plan de ajuste, la AFP deberá informar el monto, explicación de las causas y plazo para ajustarse a los requisitos exigidos en el presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII DE LA CUSTODIA DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 36.- CUSTODIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VALORES

Los valores que se inviertan con los recursos de la Administradora y del Fondo Administrado deberán estar bajo custodia de una institución autorizada por la Comisión e inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores, expresamente para el depósito y custodia de valores, o en su defecto por la institución designada en el prospecto de emisión inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores.

El acceso a los valores, los certificados de títulos en custodia o en su defecto el registro contable o anotación en cuenta realizado por el Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación de Valores o Depósitos, deberán estar disponibles en cualquier momento para su inspección

por parte de la Comisión, auditoría interna y externa. La falta de estos dará lugar a la presunción de que tales inversiones no se realizaron, debiéndose tomar las acciones necesarias, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, contra el funcionario responsable.

Los valores en custodia en el extranjero solo podrán mantenerse en anotación en cuenta, tal como operan los mercados de valores en el extranjero; además, será requisito que la AFP mantenga una confirmación de transacción por valor, extendida por el custodio, la cual tendrá al menos la siguiente información:

- a) Nombre y/o titular de la cuenta;
- b) Fecha de transacción y de cierre;
- c) Número de acciones y/o bonos comprados/vendidos;
- d) Precio por acción o bonos;
- e) Monto total invertido;
- f) En caso de valores de renta fija, tasa de interés, cupones, fecha de vencimiento y demás condiciones que determinen su rentabilidad;
- g) Estados de cuenta mensuales y certificados recibidos por la AFP; y,
- h) El número o código identificador único del instrumento (código ISIN, etc.).

Asimismo, para los valores nacionales que se mantengan mediante anotación en cuenta la Administradora debe contar con la información descrita en los literales anteriores.

Las AFP deben realizar conciliaciones mensuales de la información contenida en los reportes emitidos por el Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación para valores emitidos en Honduras o el Custodio para valores extranjeros, contra los consignados en los registros de las inversiones de las AFP. Estas conciliaciones deben resguardarse y estar a disposición de la Comisión, auditoría interna y externa. En el caso de las inversiones en el sector privado nacional realizadas por la AFP, estos harán uso del Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación o Custodio que se encuentre debidamente autorizado e inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores, una vez que el mismo exista en el mercado.

ARTÍCULO 37.- DISPOSICIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE CUSTODIA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN O CUSTODIA

Las AFP deberán suscribir contrato de prestación de servicios de Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación o Custodia, el cual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- a) Identificar el número de cuenta de custodia para el Fondo;
- b) Remisión de las confirmaciones de cualquier movimiento en la cuenta de la entidad;
- c) Remisión de estado de cuenta mensual con el detalle de los valores bajo su custodia;

- d) Instrucciones relativas a transacciones, retiro de valores u otras operaciones únicamente de las personas autorizadas por la AFP;
- e) Separación legal de los activos del Fondo y de la AFP de los activos del custodio; y,
- f) Referencia expresa que el depósito o el custodio no podrá ejercer derecho alguno sobre los valores registrados en él o disponer de tales valores.

Para los custodios diferentes a un Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación, estos deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores y su Reglamento, en lo aplicable al servicio de custodia. Adicional a lo indicado en los párrafos anteriores, las AFP al momento de contratar los servicios de custodia, deben cumplir con los requerimientos establecidos en el marco normativo que para tal efecto emita la Comisión.

CAPÍTULO IX DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN E INTERMEDIARIOS

ARTÍCULO 38.- PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN

Las inversiones con recursos propios de las AFP y del Fondo Administrado, se efectuarán de acuerdo con los siguientes lineamientos:

- a) Deberán registrarse a nombre de la AFP;
- b) Las operaciones de pago o cobro de las transacciones de los instrumentos negociados por las AFP se realizarán mediante la modalidad de entrega contra

pago (“delivery versus payment”). Todo aquello susceptible de ser custodiado deberá mantenerse en una entidad de custodia según lo dispuesto en este Reglamento;

Las órdenes de negociación que se realicen con los Fondos deberán respaldarse por medio de grabación, en el caso de que sean realizadas vía telefónica, o resguardadas por medios electrónicos o físicos cuando corresponda. En el caso de que dichas compras se realicen a través de mercados OTC, las órdenes de negociación deberán estar precedidas de al menos, dos ofertas o posturas distintas con excepción, de los casos de negociación bilateral de instrumentos financieros que no tienen un amplio mercado;

Al momento del cierre de la operación el intermediario deberá enviar una confirmación escrita a la AFP de la transacción realizada. En caso de que se utilice un sistema donde las confirmaciones se remitan vía “tickets” se deberán conservar de forma física o electrónica con el fin de ser archivados;

Las AFP deberán documentar que las condiciones de comisión y precios hayan sido acordadas con estricto apego a los intereses de los afiliados; y,

- f) Toda la documentación que respalde las negociaciones deberá ser guardada por un período de cinco (5) años, contados desde el momento en que hubiere expirado el instrumento mediante el cual se efectuó la inversión.

ARTÍCULO 39.- REQUISITO DE LOS INTERMEDIARIOS

Los intermediarios, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la normativa específica que los regule, deberán ser entidades autorizadas y sujetas a supervisión en la plaza donde operen; y, contar con acceso a sistemas electrónicos de información que permitan obtener los precios y los hechos relevantes de los valores que negocian.

Es responsabilidad de las AFP custodiar la documentación probatoria relativa al cumplimiento de los requerimientos exigidos y tomar las previsiones para verificar que estos se mantengan durante la duración de la relación comercial.

El Órgano de Administración de la AFP deberá conocer y aprobar los criterios, objetivos, experiencia, volumen de activos administrados, costo y servicios para la elección del intermediario. Además, deberá vigilar su cumplimiento y aprobar el contrato mediante acuerdo motivado.

ARTÍCULO 40.- CONDICIONES CONTRACTUALES

La AFP deberá suscribir contratos de prestación de servicios con los intermediarios. En el caso de tratarse de intermediarios nacionales, estos contratos deberán ajustarse a lo establecido por la Comisión. Los contratos suscritos con los intermediarios nacionales e internacionales deberán contener una cláusula que haga referencia expresa a que las decisiones de inversión serán tomadas por la AFP, sin perjuicio de la asesoría que reciba por parte del intermediario.

ARTÍCULO 41.- MANDATARIO, GESTORES DE INVERSIONES Y CUSTODIO

Las AFP podrán contratar los servicios de personas

jurídicas que brinden los servicios de mandatario, gestor de inversiones y custodio, para lo cual deberán observar lo establecido en el presente Reglamento y los Lineamientos para la Contratación de Custodios, Mandatarios y Gestores de Inversión, que emita la Comisión sobre la materia.

Las AFP deben contar con procesos de selección transparentes y competitivos, para la contratación de los servicios que presten las personas jurídicas bajo las figuras de mandatario, gestor de inversiones y custodio, los cuales deben ser respaldados con políticas claras para evitar conflictos de interés.

Las AFP serán responsables de las inversiones realizadas con independencia, de la modalidad de administración de las inversiones, adoptada por el mandatario, gestor de inversiones y custodio, las cuales deberán estar fundamentadas en la Política de Inversión establecida por la AFP.

CAPÍTULO X**DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS****ARTÍCULO 42.- POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

El Órgano de Administración de la AFP deberá emitir lineamientos de política auditables que permitan controlar la eventual existencia de conflictos de interés de los funcionarios, miembros del Comité Técnico de Inversiones y de Riesgos; así como, los que puedan derivarse de la contratación de servicios con empresas del grupo económico a que perteneciese la AFP o con entidades relacionadas por propiedad o control. El cumplimiento de dichos lineamientos deberá ser valorado periódicamente por el Órgano de Administración.

Ningún miembro del Comité u Órgano de Administración podrá estar presente en una sesión en cuyo acto habrá de conocerse asuntos en la que tenga interés personal o lo tenga su cónyuge o compañero(a) de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o las empresas a él vinculadas por propiedad o por gestión, en cuyo caso el funcionario interesado deberá comunicar sus impedimentos al mismo, y quedará excluido de la sesión de oficio o a petición de parte; dicho acto deberá de quedar consignado en el acta respectiva.

Los miembros del Comité, funcionarios u Órganos de Administración que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a los fondos administrados por la AFP y los mismos estarán sujetos al proceso administrativo y sancionatorio que pueda aplicar la Comisión.

CAPÍTULO XI

DE LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 43.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN

Las AFP remitirán a la Comisión dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, el detalle de sus inversiones, conforme a lo establecido en los Manuales de Reporte de Datos de Formas Contables, Extracontables y Estadísticas de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y de los Fondos Administrados, relativo a las inversiones. Esta información debe ser remitida a la Comisión, de manera electrónica mediante los capturadores de datos disponibles en el Sistema de Interconexión Financiera, tanto para la Administradora y por cada Fondo Administrado.

Adicionalmente de forma transitoria deben continuar remitiendo los Anexos No. 1-A, 1-B, 1-C y 1-D, del presente

Reglamento, un archivo en formato PDF y de MS Excel, que contenga íntegramente los mismos valores que el documento en formato PDF, mediante el Sistema de Ventanilla Electrónica (VEC), BOX-GRD-002 de la Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo.

Conforme a lo requerido en el Anexo No. 2 del presente Reglamento, las AFP deberán publicar dentro de los primeros diez (10) días calendarios posteriores al cierre de cada semestre en su página Web, el resumen de las inversiones con cifras al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año y por cada Fondo Administrado.

CAPÍTULO XII

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 44.- CONDICIONES ESPECIALES

Cuando producto del análisis realizado por el Comité Técnico de Inversiones, se considere que el límite propuesto de las inversiones del Fondo Administrado, es contrario a los intereses de los afiliados del fondo, atribuyendo esto a condiciones especiales del mercado, o cualquier otra limitante que dificulte, impida o haga inconveniente la implementación del presente Reglamento, la AFP deberá presentar ante la Comisión un informe técnico en el cual sustente sus consideraciones económicas, financieras y de riesgos, y proponga alternativas de solución debidamente justificadas.

La Comisión de conformidad al análisis que realice su órgano técnico, dará respuesta a los argumentos presentados por las AFP.

Asimismo, en función del desarrollo del sector y las condiciones del mercado la Comisión podrá revisar y calibrar

los límites de inversión establecidos en este Reglamento, mediante Resolución.

ARTÍCULO 45.- SANCIONES

El incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento dará lugar a que la Comisión inicie el proceso administrativo correspondiente y en consecuencia dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se aplicarán las sanciones que correspondan a la AFP, Funcionarios y miembros del Órgano de Administración, conforme a lo establecido en el Reglamento de Sanciones a ser Aplicado a las Instituciones Supervisadas, emitido por la Comisión. Asimismo, cuando la Comisión estime que un acto es constitutivo de delito, informará a los órganos jurisdiccionales competentes.

ARTÍCULO 46.- CASOS NO PREVISTOS

Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Comisión, quien podrá requerir cualquier documentación técnica o legal para pronunciarse sobre estos efectos.

ARTÍCULO 47.- ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN

En lo que corresponda, las AFP deben adecuar su Política de Inversión en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, la cual deberán poner en conocimiento a la Comisión, pudiendo esta formular observaciones y requerir cambios en el momento que considere oportuno.

ARTÍCULO 48.- PERIODO DE ADECUACIÓN

Las AFP deberán ajustarse a los límites de inversión

generales, por instrumento y emisor, así como a los demás aspectos indicados en el presente Reglamento, en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, para lo cual deben reformular el plan de ajuste presentado ante la Comisión, según corresponda, destinado a adecuar su estructura de inversiones a lo establecido en el presente Reglamento. Dicho plan debe remitirse a la Comisión en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, acompañado con la respectiva certificación del punto de acta que evidencie que el Órgano de Administración aprobó el mismo.

La Comisión revisará el Plan, y cuando corresponda por medio de oficio, requerirá los ajustes que considere pertinentes; de igual forma, evaluará periódicamente el plan en referencia, para comprobar su cumplimiento.

ARTÍCULO 49.- REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN

Para efectos de los Artículos 29, 30, 31 y 32 del presente Reglamento y para realizar la evaluación mensual de los límites de inversión, las AFP deberán considerar como recursos propios de la Administradora o del Fondo Administrado, según sea el caso, las cifras correspondientes al mes anterior al que corresponda la evaluación y determinación de los límites de las inversiones.

Todos los límites establecidos en este Reglamento se deben calcular tomando en cuenta el monto invertido con respecto del total de los recursos propios de la Administradora o del Fondo administrado.

ARTÍCULO 50.- PRÉSTAMOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN OTORGADOS A PERSONAS JURÍDICAS

Los préstamos otorgados por las AFP con recursos del Fondo Administrado a personas jurídicas, previo a la entrada en vigencia del presente Reglamento, deberán ser considerados en el cálculo de los límites de inversión establecidos en el presente Reglamento; asimismo, deberán ser reclasificados en los instrumentos de inversión que corresponda.

Para el caso de los préstamos otorgados con recursos propios de la Administradora, las AFP, deben continuar remitiendo al cierre de cada trimestre los informes de avance y sobre el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción enfocado a Liquidar Préstamos, ya presentado ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

ARTÍCULO 51.- DEROGACIÓN

El presente Reglamento deroga la Resolución GES No.700/03-09-2019 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el 3 de septiembre de 2019, y cualquier otra disposición que sea contraria a lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 52.- VIGENCIA

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

2. Comunicar la presente Resolución a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y a la Asociación de Administradoras de Fondos de

Pensiones y Cesantías de Honduras (ASAFONDOH), para los efectos legales correspondientes.

3. Comunicar la presente Resolución a la Superintendencia de Pensiones y Valores, y a la Gerencia de Riesgos, para su conocimiento.
4. Instruir a la Secretaría General de esta Comisión, que remita la presente Resolución, a la Gerencia Administrativa para que esta la envíe al Diario Oficial La Gaceta, para efectos de su publicación.
5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ... Queda aprobado por unanimidad. ... F) **MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA**, Presidente; **ESDRAS JOSIEL SÁNCHEZ BARAHONA**, Comisionado Propietario; **ALEX ROBERTO LARA ENAMORADO**, Comisionado Suplente; **ANA GABRIELA AGUILAR PINEDA**, Secretaria General”.

Y para los fines correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil veintidós.

ANA GABRIELA AGUILAR PINEDA

Secretaria General

24 D. 2022



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo



Anexo 1 - A

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

(En lempiras)

Nombre de la Entidad _____

Mes Reportado _____

27/

Tipo de Cambio 1 _____

Tipo de Cambio 2 _____

1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	13/	14/	15/	16/	17/	18/	19/	20/	21/	22/	23/	24/	25/	26/
Nombre del Emisor	Tipología de Inversión por Instrumento	Tipología de Inversión General	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento / ISIN	Moneda	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última Calificación	Valor Nominal	Precio del Instrumento	Frecuencia de Cupón / Periodicidad	Fecha de Pago del Próximo Cupón	Deterioro de Inversión	Prima o (Descuento)	Monto Invertido	Tasa Nominal	Tipo de Tasa Nominal	Tasa de Referencia	Tasa de Rendimiento del Cupón o al vencimiento	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha
Emisor																									
...																									
Emisor																									
...																									
Emisor																									
...																									
Emisor																									
...																									
Emisor																									
...																									
...																									
Suma Total de Inversiones																									
L.																									

Tasa de Rendimiento Efectiva
Tasa de Rendimiento Real n
Tasa de Rendimiento Real n-1
Tasa de Rendimiento Real n-2
Tasa de Rendimiento Real n-3
Tasa de Rendimiento Real n-4

Jefe del Área de Finanzas o Tesorería

Auditor Interno

Contador General

Gerente General o Presidente Ejecutivo

NOTAS:

- 1/ Consignar el nombre del emisor de títulos valores.
- 2/ Consignar la tipología de inversión por Instrumento según:
30-a (Instrumentos de depósito, descritos en el numeral 1.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP).
30-b (Instrumentos descritos en los numerales 2.d) y 3.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP).
30-c (Instrumentos descritos en los numerales 2.c), 2.e), 3.b), y 3.d) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP).
30-d (Instrumentos descritos en los numerales 2.a) y 2.b) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP).
- 3/ Consignar la tipología de inversión General según indica el Reglamento de Inversiones:



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo



29-a (En valores emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas).

29-b (En valores emitidos por el Sector Público no considerado en el Artículo 29 literal a)).

29-c (En valores emitidos por empresas del sector privado nacional).

29-d (En valores emitidos por empresas e instituciones y Estados extranjero).

29-e (Propiedades de Inversión).

4/ Conjunto de dos o más personas, naturales o jurídicas, no relacionadas a un Fondo de Capitalización Individual, que mantienen entre sí relación directa o indirecta de propiedad o gestión ejecutiva.

5/ Los Tipos de Instrumento pueden ser:

1/ Depósitos a plazo, emitidos por instituciones financieras reguladas.

2/ Valores representativos de deuda u otras obligaciones emitidas por el sector público o privado;

3/ Bonos u obligaciones emitidas por empresas privadas, incluyendo aquellos convertibles en acciones comunes o preferentes;

4/ Notas estructuradas emitidas por instituciones financieras reguladas;

5/ Deuda subordinada;

6/ Valores o instrumentos de inversión estructurados como producto de procesos de titularización;

8/ Acciones comunes o preferentes en empresas inscritas en bolsa o de negociación privada;

9/ Certificados de participación emitidos por un fiduciario, fondos de inversión o fondos mutuos;

10/ Propiedades de inversión en activos inmobiliarios;

11/ Certificados de participación fiduciaria o de fondos de inversión, destinados a financiar proyectos habitacionales;

12/ Depósitos de ahorro y a la vista*; y

13/ Otros Instrumentos o Títulos de Inversión.

6/ Consignar el número del Instrumento de la columna "Tipo de Instrumento", si aplica este deberá ser el número ISIN.

7/ Consignar el tipo de moneda de la inversión. Ej. (Lempiras, Euros, Dólares, otra).

8/ Consignar el nombre de la sociedad calificadora de riesgos que realizó la calificación del activo financiero o la del emisor.

9/ Es la nomenclatura de calificación otorgada a la emisión por parte de la Sociedad Calificadora.

10/ Consignar la última fecha de actualización de la calificación de la emisión, es expresada en formato día/mes/año.

11/ Es el que se le asigna a un bien o a un título que es proporcionado por un emisor, es decir, que debe estar expuesto de manera explícita en el texto del propio título.

12/ Valoración del precio de mercado o teórico para el Instrumento Financiero, obtenido con base en los algoritmos, criterios técnicos y estadísticos o modelos de valuación.

13/ Código que identifica la frecuencia con que se paga el cupón (si es bono) o la periodicidad con que se paga el rendimiento de la inversión (otros instrumentos diferentes a bonos).

14/ Fecha en la que se debe realizar el próximo pago de cupón, en formato día/mes/año.

15/ Consignar el deterioro que presenta la inversión.

16/ Es la suma adicional al valor nominal de los títulos valores que se cobra al enajenarlas

17/ Consigna el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de la suma total del monto invertido, expresado en Lempiras, considerando las primas o descuentos asociados a la inversión.

18/ Índice que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar la rentabilidad de las inversiones.

19/ Identifica si la tasa nominal es fija o variable.

20/ Nombre de la tasa de referencia que considera la institución, en caso de que el "Tipo de Tasa Nominal" es variable. En caso de que sea fija, este campo deberá venir en blanco o vacío.

21/ Tasa de rendimiento del cupón de las inversiones en bonos. Si es bono cupón cero o no tiene cupón debe reportarse la tasa al vencimiento.

22/ Es la vigencia en días de un título valor.**

23/ Fecha en que se produce la emisión de un título valor, es expresada en formato día/mes/año.

24/ Fecha en que se realiza la compra de un título valor ya existente, es expresada en formato día/mes/año.

25/ Fecha en que culmina el periodo de la inversión, es expresada en formato día/mes/año.

26/ Consignar el valor acumulado del rendimiento obtenido a la fecha del reporte, es expresado en Lempiras.

27/ Consignar el factor cambiario equivalente en lempiras a ser utilizado:

Tipo de Cambio1 (Moneda Dólares), expresado en Lempiras.

Tipo de Cambio2 (Moneda diferente a Dólares), expresado en Lempiras.

* Incluye los depósitos de ahorro y a la vista, mantenidos para la gestión de liquidez.

** El plazo de las inversiones deberá calcularse considerando una base de 360 días.

Cálculo de Tasa de Rendimiento

Tasa de Rendimiento Efectiva: Es la tasa de rendimiento promedio ponderada del portafolio de Inversiones

Tasa de Rendimiento Real: Es la tasa de rendimiento resultante después de descontarle la inflación a la Tasa de Rendimiento Efectiva

$$Tasa de Rendimiento Real = \frac{1+i}{1+Inf} - 1$$

Inf = Inflación año n
 i = Tasa de Rendimiento Efectiva
 n = año inmediato a la publicación

Anexo 1 - B

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
FONDO DE PENSIONES**

(En lempiras)

Nombre de la Entidad

Mes Reportado

27/
Tipo de Cambio 1
Tipo de Cambio 2

[illegible]

Tasa de Rendimiento Efectiva	%
Tasa de Rendimiento Real n	%
Tasa de Rendimiento Real n-1	%
Tasa de Rendimiento Real n-2	%
Tasa de Rendimiento Real n-3	%
Tasa de Rendimiento Real n-4	%

Jefe del Área de Finanzas o

Auditor Interno

Contador General
Tesorería

Gerente General o Presidente Ejecutivo

NOTAS:

- 1/ Consignar el nombre del emisor de títulos valores.
- 2/ Consignar la tipología de inversión por Instrumento según:
 - 30-a (Instrumentos de depósito, descritos en el numeral 1.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-b (Instrumentos descritos en los numerales 2.d y 3.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-c (Instrumentos descritos en los numerales 2.c, 2.e, 3.b) y 3.d) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-d (Instrumentos descritos en los numerales 2.a) y 2.b) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

3/ Consignar la tipología de inversión General según indica el Reglamento de Inversiones:

29-a (En valores emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas).

29-b (En valores emitidos por el Sector Público no considerado en el Artículo 29 literal a)).

29-c (En valores emitidos por empresas del sector privado nacional).

29-d (En valores emitidos por empresas e instituciones y Estado extranjero).

29-e (Propiedades de Inversión).

29-f (Préstamos personales otorgados a los afiliados con el objeto de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios)

4/ Conjunto de dos o más personas, naturales o jurídicas, no relacionadas a un Fondo de Capitalización Individual, que mantienen entre sí relación directa o indirecta de propiedad o gestión ejecutiva.

5/ Los Tipos de Instrumento pueden ser:

1/ Depósitos a plazo, emitidos por instituciones financieras reguladas.

2/ Valores representativos de deuda u otras obligaciones emitidas por el sector público o privado;

3/ Bonos u obligaciones emitidas por empresas privadas, incluyendo aquellos convertibles en acciones comunes o preferentes;

4/ Notas estructuradas emitidas por instituciones financieras reguladas;

5/ Deuda subordinada;

6/ Valores o instrumentos de inversión estructurados como producto de procesos de titularización;

7/ Préstamos personales otorgados a los afiliados.

8/ Acciones comunes o preferentes en empresas inscritas en bolsa o de negociación privada;

9/ Certificados de participación emitidos por un fiduciario, fondos de inversión o fondos mutuos;

10/ Propiedades de inversión en activos inmobiliarios;

11/ Certificados de participación fiduciaria o de fondos de inversión, destinados a financiar proyectos habitacionales.

12/ Depósitos de ahorro y a la vista*.

6/ Consignar el número del Instrumento de la columna "Tipo de Instrumento", si aplica este deberá ser el número ISIN.

7/ Consignar el tipo de moneda de la inversión. Ej. (Lempiras, Euros, Dólares, otra).

8/ Consignar el nombre de la sociedad calificadora de riesgos que realizó la calificación del activo financiero o la del emisor.

9/ Es la nomenclatura de calificación otorgada a la emisión por parte de la Sociedad Calificadora.

10/ Consignar la última fecha de actualización de la calificación de la emisión, es expresada en formato día/mes/año.

11/ Es el que se le asigna a un bien o a un título que es proporcionado por un emisor, es decir, que debe estar expuesto de manera explícita en el texto del propio título.

12/ Valoración del precio de mercado o teórico para el Instrumento Financiero, obtenido con base en los algoritmos, criterios técnicos y estadísticos o modelos de valuación.

13/ Código que identifica la frecuencia con que se paga el cupón (si es bono) o la periodicidad con que se paga el rendimiento de la inversión (otros instrumentos diferentes a bonos).

14/ Fecha en la que se debe realizar el próximo pago de cupón, en formato día/mes/año.

15/ Consignar el deterioro que presenta la inversión.

16/ Es la suma adicional al valor nominal de los títulos valores que se cobra al enajenarlas

17/ Consigna el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de la suma total del monto invertido, expresado en Lempiras, considerando las primas o descuentos asociados a la inversión.

18/ Índice que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar la rentabilidad de las inversiones.

19/ Identifica si la tasa nominal es fija o variable.

20/ Nombre de la tasa de referencia que considera la institución, en caso de que el "Tipo de Tasa Nominal" sea variable. En caso de que sea fija, este campo deberá venir en blanco o vacío.

21/ Tasa de rendimiento del cupón de las inversiones en bonos. Si es bono cupón cero o no tiene cupón debe reportarse la tasa al vencimiento.

22/ Es la vigencia en días de un título valor.**

23/ Fecha en que se produce la emisión de un título valor, es expresada en formato día/mes/año.

24/ Fecha en que se realiza la compra de un título valor ya existente, es expresada en formato día/mes/año.

25/ Fecha en que culmina el periodo de la inversión, es expresada en formato día/mes/año.

26/ Consignar el valor acumulado del rendimiento obtenido a la fecha del reporte, es expresado en Lempiras.

27/ Consignar el factor cambiario equivalente en lempiras a ser utilizado:

Tipo de Cambio1 (Moneda Dólares), expresado en Lempiras.

Tipo de Cambio2 (Moneda diferente a Dólares), expresado en Lempiras.

* Incluye los depósitos de ahorro y a la vista, mantenidos para la gestión de liquidez.

** El plazo de las inversiones deberá calcularse considerando una base de 360 días.

Cálculo de Tasa de Rendimiento

Tasa de Rendimiento Efectiva: Es la tasa de rendimiento promedio ponderada del portafolio de Inversiones

Tasa de Rendimiento Real: Es la tasa de rendimiento resultante después de descontarle la inflación a la Tasa de Rendimiento Efectiva

$$\text{Tasa de Rendimiento Real} = \frac{1+i}{1+Inf} - 1$$

Inf = Inflación año n
 i = Tasa de Rendimiento Efectiva
 n = año inmediato a la publicación



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

Anexo 1 - C

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
FONDO DE CESANTIA**

(En tempiras)

Nombre de la Entidad
Mes Reportado

27/
Tipo de Cambio 1
Tipo de Cambio 2

Nombre del Emisor	Tipología de Inversión por Instrumento	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento / ISIN	Moneda	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última Calificación	Valor Nominal	Precio del Instrumento	Frecuencia de Cupón / Periodicidad	Fecha de pago del Próximo Cupón	Deterioro de Inversión	Prima o (Descuento)	Monto Invertido	Tasa Nominal	Tipo de Tasa Nominal	Tasa de Referencia	Tasa de Rendimiento del Cupón o al Vencimiento	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								
Emisor ...																								



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

29-c (En valores emitidos por empresas del sector privado nacional).

29-d (En valores emitidos por empresas e instituciones y Estado extranjero).

29-e (Propiedades de Inversión).

4/ Conjunto de dos o más personas, naturales o jurídicas, no relacionadas a un Fondo de Capitalización Individual, que mantienen entre sí relación directa o indirecta de propiedad o gestión ejecutiva.

5/ Los Tipos de Instrumento pueden ser:

- 1 Depósitos a plazo, emitidos por instituciones financieras reguladas.
- 2 Valores representativos de deuda u otras obligaciones emitidas por el sector público o privado;
- 3 Bonos u obligaciones emitidas por empresas privadas, incluyendo aquellos convertibles en acciones comunes o preferentes;
- 4 Notas estructuradas emitidas por instituciones financieras reguladas;
- 5 Deuda subordinada;
- 6 Valores o instrumentos de inversión estructurados como producto de procesos de titularización;
- 8 Acciones comunes o preferentes en empresas inscritas en bolsa o de negociación privada;
- 9 Certificados de participación emitidos por un fiduciario, fondos de inversión o fondos mutuos;
- 10 Propiedades de inversión en activos inmobiliarios;
- 11 Certificados de participación fiduciaria o de fondos de inversión, destinados a financiar proyectos habitacionales.
- 12 Depósitos de ahorro y a la vista*.

6/ Consignar el número del Instrumento de la columna "Tipo de Instrumento", si aplica este deberá ser el número ISIN.

7/ Consignar el tipo de moneda de la inversión. Ej. (Lempiras, Euros, Dólares, otra).

8/ Consignar el nombre de la sociedad calificadora de riesgos que realizó la calificación del activo financiero o la del emisor.

9/ Es la nomenclatura de calificación otorgada a la emisión por parte de la Sociedad Calificadora.

10/ Consignar la última fecha de actualización de la calificación de la emisión, expresada en formato día/mes/año.

11/ Es el que se le asigna a un bien o a un título que es proporcionado por un emisor, es decir, que debe estar expuesto de manera explícita en el texto del propio título.

12/ Valoración del precio de mercado o teórico para el Instrumento Financiero, obtenido con base en los algoritmos, criterios técnicos y estadísticos o modelos de valuación.

13/ Código que identifica la frecuencia con que se paga el cupón (si es bono) o la periodicidad con que se paga el rendimiento de la inversión (otros instrumentos diferentes a bonos).

14/ Fecha en la que se debe realizar el próximo pago de cupón, en formato día/mes/año.

15/ Consignar el deterioro que presenta la inversión.

16/ Es la suma adicional al valor nominal de los títulos valores que se cobra al enajenarlas

17/ Consigna el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de la suma total del monto invertido, expresado en Lempiras, considerando las primas o descuentos asociados a la inversión.

18/ Índice que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar la rentabilidad de las inversiones.

19/ Identifica si la tasa nominal es fija o variable.

20/ Nombre de la tasa de referencia que considera la institución, en caso de que el "Tipo de Tasa Nominal" es variable. En caso de que sea fija, este campo deberá venir en blanco o vacío.

21/ Tasa de rendimiento del cupón de las inversiones en bonos. Si es bono cupón cero o no tiene cupón debe reportarse la tasa al vencimiento.

22/ Es la vigencia en días de un título valor.

23/ Fecha en que se produce la emisión de un título valor, es expresada en formato día/mes/año.

24/ Fecha en que se realiza la compra de un título valor ya existente, es expresada en formato día/mes/año.

25/ Fecha en que culmina el periodo de la inversión, es expresada en formato día/mes/año.

26/ Consignar el valor acumulado del rendimiento obtenido a la fecha del reporte, es expresado en Lempiras.

27/ Consignar el factor cambiario equivalente en lempiras a ser utilizado:

Tipo de Cambio1 (Moneda Dólares), expresado en Lempiras.

Tipo de Cambio2 (Moneda diferente a Dólares), expresado en Lempiras.

* Incluye los depósitos de ahorro y a la vista, mantenidos para la gestión de liquidez.

** El plazo de las inversiones deberá calcularse considerando una base de 360 días.

Cálculo de Tasa de Rendimiento

Tasa de Rendimiento Efectiva: Es la tasa de rendimiento promedio ponderada del portafolio de Inversiones

Tasa de Rendimiento Real: Es la tasa de rendimiento resultante después de descontarle la inflación a la Tasa de Rendimiento Efectiva

$$\text{Tasa de Rendimiento Real} = \frac{1 + i}{1 + Inf} - 1$$

Inf = Inflación año n
 i = Tasa de Rendimiento Efectiva
 n = año inmediato a la publicación



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

Anexo 1 - D

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

OTROS FONDOS*

Número de la Entidad	Mes Reportado
----------------------	---------------

27/
Tipo de Cambio 1_____
Tipo de Cambio 2_____[illegible]

Tasa de Rendimiento Efectiva	%
Tasa de Rendimiento Real n	%
Tasa de Rendimiento Real n-1	%
Tasa de Rendimiento Real n-2	%
Tasa de Rendimiento Real n-3	%
Tasa de Rendimiento Real n-4	%

Gerente General o Presidente Ejecutivo

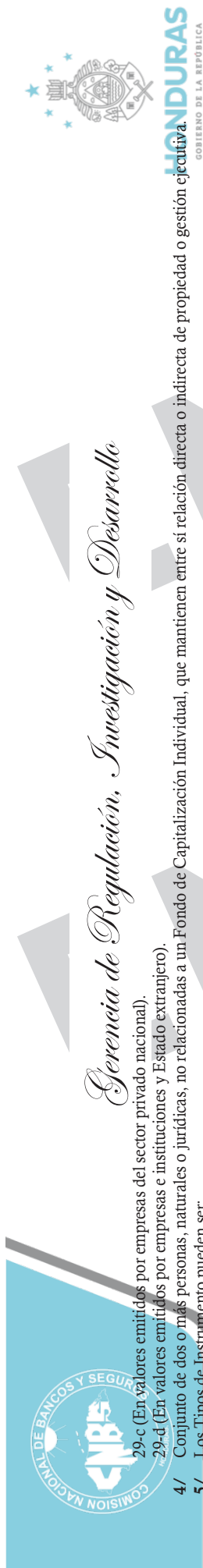
Contador General
Tesorería

Auditor Interno

Jefe del Área de Finanzas o

NOTAS:

- 1/ Consignar el nombre del emisor de títulos valores.
- 2/ Consignar la tipología de inversión por Instrumento según:
 - 30-a (Instrumentos de depósito, descritos en el numeral 1.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-b (Instrumentos descritos en los numerales 2.d) y 3.a) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-c (Instrumentos descritos en los numerales 2.c), 2.e), 3.b), y 3.d) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
 - 30-d (Instrumentos descritos en los numerales 2.a) y 2.b) del artículo 28 del Reglamento de Inversiones de los Fondos Administrados por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)).
- 3/ Consignar la tipología de inversión General según indica el Reglamento de Inversiones:
 - 29-a (En valores emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas).
 - 29-b (En valores emitidos por el Sector Público no considerado en el Artículo 29 literal a)).



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

29-c (En valores emitidos por empresas del sector privado nacional).
29-d (En valores emitidos por empresas e instituciones y Estado extranjero).

4/ Conjunto de dos o más personas, naturales o jurídicas, no relacionadas a un Fondo de Capitalización Individual, que mantienen entre sí relación directa o indirecta de propiedad o gestión ejecutiva.

5/ Los Tipos de Instrumento pueden ser:

- 1 Depósitos a plazo, emitidos por instituciones financieras reguladas.
- 2 Valores representativos de deuda u otras obligaciones emitidas por el sector público o privado;
- 3 Bonos u obligaciones emitidas por empresas privadas, incluyendo aquellos convertibles en acciones comunes o preferentes;
- 4 Notas estructuradas emitidas por instituciones financieras reguladas;
- 5 Deuda subordinada;
- 6 Valores o instrumentos de inversión estructurados como producto de procesos de titularización;
- 8 Acciones comunes o preferentes en empresas inscritas en bolsa o de negociación privada;
- 9 Certificados de participación emitidos por un fiduciario, fondos de inversión o fondos mutuos;
- 10 Certificados de participación fiduciaria o de fondos de inversión, destinados a financiar proyectos habitacionales.
- 11 Depósitos de ahorro y a la vista**.

6/ Consignar el número del Instrumento de la columna "Tipo de Instrumento", si aplica este deberá ser el número ISIN.

7/ Consignar el tipo de moneda de la inversión. Ej. (Lempiras, Euros, Dólares, otra).

8/ Consignar el nombre de la sociedad calificadora de riesgos que realizó la calificación del activo financiero o la del emisor.

9/ Es la nomenclatura de calificación otorgada a la emisión por parte de la Sociedad Calificadora.

10/ Consignar la última fecha de actualización de la calificación de la emisión, es expresada en formato día/mes/año.

11/ Es el que se le asigna a un bien o a un título que es proporcionado por un emisor, es decir, que debe estar expuesto de manera explícita en el texto del propio título.

12/ Valoración del precio de mercado o teórico para el Instrumento Financiero, obtenido con base en los algoritmos, criterios técnicos y estadísticos o modelos de valuación.

13/ Código que identifica la frecuencia con que se paga el cupón (si es bono) o la periodicidad con que se paga el rendimiento de la inversión (otros instrumentos diferentes a bonos).

14/ Fecha en la que se debe realizar el próximo pago de cupón, en formato día/mes/año.

15/ Consignar el deterioro que presenta la inversión.

16/ Es la suma adicional al valor nominal de los títulos valores que se cobra al enajenarlas

17/ Consigna el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de la suma total del monto invertido, expresado en Lempiras, considerando las primas o descuentos asociados a la inversión.

18/ Índice que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar la rentabilidad de las inversiones.

19/ Identifica si la tasa nominal es fija o variable.

20/ Nombre de la tasa de referencia que considera la institución, en caso que el "Tipo de Tasa Nominal" sea variable. En caso que sea fija, este campo deberá venir en blanco o vacío.

21/ Tasa de rendimiento del cupón de las inversiones en bonos. Si es bono cupón cero o no tiene cupón debe reportarse la tasa al vencimiento.

22/ Es la vigencia en días de un título valor. ***

23/ Fecha en que se produce la emisión de un título valor, es expresada en formato día/mes/año.

24/ Fecha en que se realiza la compra de un título valor ya existente, es expresada en formato día/mes/año.

25/ Fecha en que culmina el periodo de la inversión, es expresada en formato día/mes/año.

26/ Consignar el valor acumulado del rendimiento obtenido a la fecha del reporte, es expresado en Lempiras.

27/ Consignar el factor cambiario equivalente en lempiras a ser utilizado:

Tipo de Cambio1 (Moneda Dólares), expresado en Lempiras.

Tipo de Cambio2 (Moneda diferente a Dólares), expresado en Lempiras.

* Otros Fondos: Conforme a lo establecido en el Artículo 2, numeral 12) de las reformas de la Ley del Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones (Decreto Legislativo No.12-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de agosto de 2021).

** Incluye los depósitos de ahorro y a la vista, mantenidos para la gestión de liquidez.

*** El plazo de las inversiones deberá calcularse considerando una base de 360 días.

Cálculo de Tasa de Rendimiento

Tasa de Rendimiento Efectiva: Es la tasa de rendimiento promedio ponderada del portafolio de Inversiones

Tasa de Rendimiento Real: Es la tasa de rendimiento resultante después de descontarle la inflación a la Tasa de Rendimiento Efectiva

$$Tasa\ de\ Rendimiento\ Real = \frac{1 + i}{1 + Inf} - 1$$

Inf = Inflación año n
 i = Tasa de Rendimiento Efectiva
 n = año inmediato a la publicación



Gerencia de Regulación, Investigación y Desarrollo

Anexo 2

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
NOMBRE DEL FONDO ADMINISTRADO (PENSIONES, CESANTÍA U OTROS FONDOS)
RESUMEN DE INVERSIONES
Al de de 20
(Cifras expresadas en Lempiras)

Tipo de Cambio (1): 0
Tipo de Cambio (2): 0

Tipo de Instrumento	Institución Emisora	Monto Invertido			Tasa de Rendimiento Promedio	Plazo Promedio en días	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Observaciones
		Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Total Invertido equivalente Lempiras				
Sector Público								
Bonos emitidos por BCH y SEFIN								
Letras emitidas por BCH								
Bonos emitidos por el sector público distintos a los antes señalados								
Total Sector Público								
Sector Privado Entidades Financieras								
Certificados de Depósito								
Bonos Privados								
Acciones								
Deuda subordinada								
Certificados de Participación Fiduciaria								
Notas Estructuradas								
Certificados de Participación Fondos de Inversión								
Certificados de Participación Fondos Mutuos								
Valores emitidos por Titularizadoras								
Total Sector Privado Entidades Financieras								
Sector Privado No Financiero								
Instrumentos de Deuda								
Bonos Privados								
Acciones								
Total Sector Privado No Financiero								
Supranacionales								
Instrumentos de Deuda								
Certificados de Participación Fiduciaria								
Total Supranacionales								
Emisores Extranjeros								
Certificados de Depósito								
Bonos privados								
Acciones								
Deuda subordinada								
Certificados de Participación Fiduciaria								
Notas Estructuradas								
Certificados de Participación Fondos de Inversión								
Certificados de Participación Fondos Mutuos								
Valores emitidos por Titularizadoras								
Total en el Extranjero								
Préstamos personales otorgados a los afiliados del Fondo de Pensiones								
Total Invertido al de de 20		XXX	XXX	XXX				

**COMISIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
(CONATEL)**

Resolución NR010/22

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)..- Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Artículo 14, numeral 13, CONATEL está facultada para: “Regular, administrar y controlar los recursos de numeración, dominios, e IP públicas y privadas y cualquier otro recurso sobre los cuales se soporten la operación de los Servicios de Telecomunicaciones y aplicaciones diversas de las TICs”, asimismo, conforme al Artículo 79 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, también es potestad exclusiva de CONATEL, la formulación, aprobación y administración planes técnicos, como el Plan Nacional de Numeración y el Plan Nacional de Señalización. Por lo anterior el artículo 79 A del citado Reglamento, expresa que “La Numeración para el uso de servicios de telecomunicaciones es de interés público y, por tanto, su asignación, administración y control corresponde a CONATEL. La asignación de los números del Plan Nacional de Numeración está sujeta a las disposiciones y regulaciones que al efecto emita esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL”. El Plan Nacional de Numeración, establece las previsiones para el uso de códigos o caracteres de direccionamiento sean estos numéricos o alfanuméricos.”

CONSIDERANDO:

Que el Plan Nacional de Numeración actual, está contenido en las siguientes resoluciones Normativas: 426/97, y sus reformas: NR21/03, NR35/05, NR01/06, NR14/06, NR06/07, NR03/08, NR06/10; por lo precedente, CONATEL ha estimado necesario proceder a una revisión y actualización de dicho Plan, la cual es acorde a las demandas y evolución de los mercados en lo que corresponde a la materia de numeración, con el objeto de soportar el desarrollo de este sector en Honduras, debiendo preverse la optimización de los recursos escasos y el uso adecuado de los mismos.

CONSIDERANDO:

Que, en base a las mejores prácticas y observancia de las experiencias en algunos países en el ámbito internacional de las telecomunicaciones, así como la recomendación UIT-T E.164(11/210), nos indican que en cuanto a la administración de la numeración corta de tres (3) o cuatro (4) dígitos, está siendo utilizada para la prestación de servicios tales como: emergencias y servicios sociales; información y atención a clientes; asistencia técnica; buzón de voz; consulta de guías telefónicas y servicio de tarjetas, entre otro.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Normativa NR035/05, de fecha 23 de noviembre de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de diciembre de 2005, en el Resolutivo Primero, se estableció la Modificación al Plan Nacional de Numeración contenido en la Resolución 426/97 en su Resolutivo Primero, literal C, sub-literal C.1, siendo tales modificaciones referidas:

“Los códigos de numeración corta, con longitud de tres (3) dígitos y con la estructura 1XY”, estableciendo las siguientes clasificaciones:

- a) Códigos para Servicios de Emergencia y de Servicio Social, ...
- b) Códigos de Identificación de Multiportador, ...
- c) Códigos para la Prestación de Servicios por Operadora y Servicios de Atención al Cliente, ...

Asimismo, la Normativa NR035/05, estableció entre otras cosas: 1. Que la asignación y utilización de los Códigos de Numeración Corta del Tipo 1XY se realizaría de conformidad a la función y los servicios a ser prestados. 2. Que ninguna institución podrá utilizar el código del tipo 1XY asignado en forma diferente a la que CONATEL haya autorizado. La obligación de los Operadores y Sub-Operadores en la prestación de sus servicios. 3. Varias medidas transitorias a HONDUTEL.

CONSIDERANDO:

Que a partir de la puesta en vigencia de la Resolución Normativa NR035/05, y durante este tiempo cerca de 17 años, se han presentado y atendido solicitudes a petición de parte de algunas Instituciones u Organismos interesados, asignando y administrando dicho recurso de numeración corta; por lo cual, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se ha realizado modificaciones, nuevas asignaciones y/o recuperaciones de Códigos de Numeración Corta del Tipo 1XY, esto último al haberse comprobado mediante la realización de las inspecciones técnicas oficiosas, que muchos de esos Códigos nunca se activaron y por lo tanto, los peticionarios no iniciaron operaciones, y en otros casos, no estaban operando, porque posteriormente de haber sido autorizados, sus Instituciones, como administradores habían decidido integrarlos en un nuevo Código de Numeración Corta.

Para el año 2016, CONATEL emitió la Resolución Normativa **NR012/16**, de fecha 21 de junio de 2016, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de julio de 2016, relacionada con la autorización y asignación del código de numeración corta Nueve, Uno, Uno “911”; a favor del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911), que sería implementado por la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, dependiente jerárquicamente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, estableciéndose específicamente en el Resolutivo Décimo Segundo, de la Resolución NR012/16; que una vez cumplido los seis (6) meses de iniciar operaciones el SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911), CONATEL procedería a recuperar los Códigos de Numeración Cortos 1XY, que había sido asignados a las Instituciones Públicas, listadas en el Resolutivo antedicho, pues de manera convergente se estarían integrando al Sistema del 911 y por consiguiente, su razón de la asignación previa ya no estarían vigente, siendo factible proceder a derogar por completo o parcialmente, según corresponda las Resoluciones Normativas por las cuales fueron asignados; salvo en aquellos casos que sea presentada una petición a solicitud de parte, de algunas de las instituciones incluidas en la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS (contenido en el Decreto No.58-2015, de fecha 21 de Mayo del año 2015, publicado en fecha 7 de Septiembre del 2015, en el Diario Oficial La Gaceta, reformado con el Decreto No. 49-2021, de fecha 27 de julio de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 2 de agosto del 2021; las cuales, debieron justificar debidamente ante CONATEL, las razones por las cuales deberían conservar el código de numeración corta asignado, que en resumen se presenta la información en el siguiente cuadro:

Cuadro Resumen de Códigos de Numeración Corta 1XY Recuperados

No.	Código de Numeración Corta 1XY	Asignado a la Institución	Resolución Normativa mediante la cual había sido autorizado
1	100	Emergencia Municipal para las Alcaldías Municipales	NR035/05
2	101	Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI)	NR010/10
3	102	Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de Dirección General de Promoción de la Salud (DENGUE)	NR009/10
4	105	Asignación no exclusiva a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)	NR020/10
5	110	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad	NR007/12
6	112	Dirección General de Investigación Criminal, DGIC	NR035/05
7	113	Comité Permanente de Contingencias, COPECO	NR035/05
8	114	Instituto Nacional de la Mujer, INAM	NR035/05
9	132	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH	NR010/14
10	195	Cruz Roja Hondureña, CRH	NR035/05
11	198	Cuerpo de Bomberos de Honduras	NR035/05
12	199	Fuerza de Seguridad Pública (Policía Nacional de Honduras)	NR035/05

CONSIDERANDO:

Que sujeto a lo indicado anteriormente, entre las nuevas asignaciones, modificaciones y recuperaciones de Códigos de Numeración Corta 1XY (según lo establecido en la Resolución Normativa NR012/16), CONATEL ha autorizado un aproximado de 50 Códigos de Numeración Corta 1XY y otro código con funciones similares, según las Resoluciones Normativas relacionadas, que se describen a continuación:

No.	Código de Numeración Corta 1XY y Otro	Asignado a la Institución	Resolución (es) Normativa (s) mediante la (s) cual (es) fue autorizado
1	100	Emergencia Municipal para las Alcaldías Municipales	NR035/05
2	101	Administración Aduanera de Honduras	NR005/21
3	103	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)(Combate al Tráfico Gris y otros similares)	NR009/11
4	104	Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública	NR017/13

5	105	Despacho de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública DPPIP)	NR006/20
6	107	Consejo Nacional Electoral, CNE / antes Tribunal Supremo Electoral, TSE	NR006/09 / NR002/21
7	108	Consejo Nacional Electoral, CNE / antes Tribunal Supremo Electoral, TSE	NR006/09 / NR002/21
8	109	Consejo Nacional Electoral, CNE / antes Tribunal Supremo Electoral, TSE	NR006/17 / NR002/21
9	110	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)	NR002/19 / NR007/21
10	115	Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio	NR001/12
11	116	Administración Forestal del Estado, ejercida por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR)	NR003/07
12	117	Congreso Nacional – “PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO POR HORAS”	NR021/10
13	118	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	NR006/08
14	119	Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP	NR007/13
15	120	Dirección General de Empleo, adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social – “CON CHAMBA VIVIS MEJOR”	NR003/14
16	121	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
17	122	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
18	123	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
19	124	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
20	125	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
21	126	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
22	127	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
23	128	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
24	129	Código Identificador de Red de la Portabilidad Numérica, CIRPN	NR018/13
25	130	Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia	NR032/14
26	131	Asociación Para Una Sociedad Más Justa Capítulo Nacional de Transparencia Internacional	NR001/14
27	133	Dirección Ejecutiva de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Finanzas	NR002/14
28	134	Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS.	NR008/14
29	135	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA	NR011/14
30	136	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Crédito Solidario)	NR006/15
31	137	Fideicomiso del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT)	NR009/15
32	138	Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA)	NR010/16

33	139	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	NR 005/20
34	143	Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (D.N.I.I.)	NR006/16
35	150	Asociación Hondureña del Teléfono de La Esperanza (AHOTES)	NR012/17
36	167	Aldeas Infantiles SOS Honduras	NR018/14
37	177	Tasa de Seguridad Poblacional	NR001/17
38	180	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente, específicamente Atención al Público (Acceso Plataforma de Prepago Larga Distancia Internacional)	NR035/05 / AS691/05
39	181	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente, específicamente Atención al Público (Call Centers de Operadores / Sub-Operadores)	NR035/05
40	182	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente, específicamente Atención al Público (Call Centers de Operadores / Sub-Operadores)	NR035/05
41	183	OPERADORES / SUB-OPERADORES Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente, específicamente Atención al Público (Call Centers de Operadores / Sub-Operadores)	NR035/05
42	185	Presentación ante CONATEL de Denuncias y Reclamos de Usuarios	NR035/05
43	190	Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente (no especifica la funcionalidad) (Call Centers de Operadores / Sub-Operadores)	NR035/05
44	191	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente (específicamente para "Acceso Operadora de Larga Distancia Nacional")	NR035/05
45	192	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente (específicamente para "Información Directorio Telefónico")	NR035/05 / AS002/05
46	193	Circuito Oficial	NR035/05
47	194	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente (específicamente para "Atención Reporte de Averías")	NR035/05 / AS002/05
48	196	HONDUTEL NUMERACION ESPECIAL: B.1) Servicios especiales de uso general Facilidades Especiales: (Hora y Tiempo (Reloj) funcionalidad Información General de Servicios) Servicios Automático	20110726PI11 y 20120418VA17 (Pendiente de confirmar la Resolución Aprobatoria NRxxx/yy y su publicación en La Gaceta)
49	197	HONDUTEL Servicios por Operadoras y de Atención al Cliente (específicamente para "Acceso Operadora Larga Distancia Internacional"))	NR035/05
50	911	Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, dependiente jerárquicamente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Sistema Nacional de Emergencias. NUEVE, UNO, UNO	NR006/12 / NR003/13 / NR012/16
51	1500	PROCESOS ADMINISTRATIVOS tales como: PROCESO DE GENERACIÓN DE CIP y PROCESO DE CANCELACIÓN DE SOLICITUD DE PORTACIÓN EN CURSO	NR006/14

Sin embargo, un alto porcentaje de códigos siguen sin estar activos o están fuera de operación; y en algunos casos, fueron reasignados, como parte de un bloque de numeración con diferentes funciones a las que corresponde a los Servicios de Emergencia y de Servicio Social; por consiguiente, al considerar la demanda existente de Códigos, pero esta vez, para que efectivamente puedan ser activados como parte de los Servicios de Emergencia y Servicio Social, esta Comisión considera oportuno realizar la correspondiente modificación y/o actualización a la Resolución Normativa NR035/05, dado que después de haber transcurrido más de 17 años, desde su última revisión y consideración con la Resolución NR012/16 publicada en el Diario Oficial La Gaceta; es imperativo satisfacer las necesidades de la población en general, que demanda diariamente este tipo de Servicio Emergencia y Servicio Social gratuito para interponer sus reclamos, denuncias para que sean atendidas y escuchadas sus demandas u otras peticiones similares, y que pueden efectuar por medio de las comunicaciones que pueden realizar por medio o a través de terminales de telefonía fijas y/o móviles, contratadas a los Operadores que prestan los Servicios Finales Básicos. Asimismo, cuando la infraestructura y plataforma tecnológica sobre la cual se soporta el Centro de Recepción de Llamadas lo permita, el Código de Numeración Corta autorizado podrá ser accedido mediante comunicaciones de voz, datos o medios audiovisuales por la vía del Servicio de Internet o Acceso a Redes Informáticas u otro servicio de telecomunicaciones de carácter público o privado.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a las motivaciones ya expuestas y los preceptos legales invocados, esta Comisión determina que lo procedente es actualizar el marco regulatorio aplicable a los Códigos de Numeración corta de tres (3) dígitos, cuatro (4) dígitos y otros similares en funciones, así como: el reordenamiento de las asignaciones y el procedimiento de asignación de estos códigos.

CONSIDERANDO:

Que el presente Proyecto de Resolución fue sometido al proceso de Consulta Pública en el periodo comprendido del trece (13) al quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Normativa NR002/06, emitida por CONATEL el quince (15) de marzo de

dos mil seis (2006) y publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil seis (2006); y habiendo culminado esta fase, CONATEL por este Acto Administrativo establece que es procedente aprobar la presente Resolución Normativa, la cual por ser de carácter general, debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de Administración Pública, los Artículos 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo; en consonancia con el Artículo 20 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y Artículo 72 de su Reglamento General.

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en uso de sus facultades y en aplicación de los Artículos: 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 6, 7, 8, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; Artículos 32, 33, 72, 83 y 84 de la Ley de Procedimientos Administrativo; Artículos 1, 13, 14, 20 y demás aplicables de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones; Artículos 1, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 79A y demás aplicables del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones; la Resolución NR035/05 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil cinco y publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha diecisiete de diciembre del mismo año y sus modificaciones.

RESUELVE:

PRIMERO: Reformar por actualización regulatoria el Plan Nacional de Numeración (PNN), relacionado con la asignación de Códigos de Numeración Corta de: tres (3) dígitos con estructura 1XY, de cuatro (4) dígitos e incluir otros códigos de numeración corta con similares funciones, que se autorizaron con la puesta en vigencia de la Resolución NR035/05.

SEGUNDO: Establecer que la asignación y utilización de los Códigos de Numeración Corta, de: tres (3) dígitos del tipo 1XY, cuatro (4) dígitos y otros códigos con funciones similares, se realizará considerando la función y los servicios a ser prestados, de acuerdo a lo siguiente:

No.	Clase de Servicio	Rango de Numeración
1.	Códigos para Servicios de Emergencia y de Servicio Social	Del 100 al 120 y del 130 al 179
2.	Códigos Identificadores de Red de la Portabilidad Numérica (CIRPN) para los Operadores del Servicio de Telefonía Móvil	Del 121 al 129
3.	Códigos para la prestación de Servicios por Operadora y Servicios de Atención al Cliente	Del 180 al 197
4.	Acceso Plataforma Prepago Internacional	180
5.	Acceso Plataforma Prepago Nacional	181
6.	Acceso Operadora Cobro Revertido Nacional	182
7.	Atención al Público (Call Centers de Operadores / Sub-Operadores)	183
8.	Presentación ante CONATEL de Denuncias y Reclamos de Usuarios	185
9.	Acceso Operadora de Larga Distancia Nacional	191
10.	Información, Directorio Telefónico	192
11.	Acceso Operadora Circuito Oficial	193
12.	Atención Reporte de Averías	194
13.	Facilidades Especiales	196

v	12. Acceso Operadora Larga Distancia Internacional	197
d	Código Acceso Directo a los Estados Unidos de América:	8000 + 190 (HONDUTEL)
e	Código para el Sistema Nacional de Emergencias, NUEVE, UNO, UNO (911)	911
o	Código para el PROCESO DE GENERACIÓN DE CIP y el PROCESO DE CANCELACIÓN DE SOLICITUD DE PORTACIÓN EN CURSO	1500

ación**1. Códigos para Servicios de Emergencia y de Servicio Social:**

Los códigos para Servicios de Emergencia y de Servicio Social serán asignados a Instituciones Públicas u Organismos sin fines de lucro, y como su identificación lo indica, para que presten asistencia en situaciones de emergencia o servicios sociales a la comunidad en general, bajo la premisa o condición de que las instituciones que demanden su asignación, deberán sustentar y acreditar en su solicitud ante CONATEL, todas las justificaciones pertinentes a efecto que sean consideradas por parte de este Ente Regulador de las Telecomunicaciones, y estimar favorable la autorización del código de Numeración Corta; todo documento, argumentaciones, activación y operaciones serán validadas por parte de CONATEL.

Los Códigos para Servicios de Emergencia y Servicio Social deberán ser obligatoriamente habilitados en las redes de los siguientes Prestadores de Servicios:

- Los Operadores y Comercializadores del Tipo Sub-Operador del Servicio de Telefonía y del Servicio de Teléfonos Públicos (si los hubiera);
- Los Operadores del Servicio de Telefonía Móvil Celular y
- Los Operadores del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS).

Estos códigos deberán estar habilitados y disponibles para su marcación por parte del público y su enrutamiento al centro de recepción de llamadas de manera general las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de acuerdo a las asistencias brindadas por parte de las instituciones a las cuales se les ha asignado. Para la atención de llamadas, la institución responsable de prestar el servicio de emergencia o servicio social habilitarán líneas telefónicas necesarias en los Centros de Recepción de Llamadas según el volumen de tráfico proyectado o esperado.

Los Operadores y Prestadores de Servicios antes descritos están en la obligación de enrutar las comunicaciones al Centro de Recepción de Llamadas más cercano, que indique la institución u organismo beneficiado en función de la ubicación del Equipo Terminal desde los cuales se originan dichas comunicaciones.

CONATEL asignará códigos únicos para el acceso a los Servicios de Emergencia y Servicio Social para que puedan ser llamados desde cualquier Equipo Terminal que se encuentre ubicado dentro del Territorio Nacional, y esté conectado a las Redes de Telecomunicaciones de los Operadores o Prestadores de Servicios antes mencionados.

2. Códigos Identificadores de Red de la Portabilidad Numérica (CIRPN) para los Operadores del Servicio**de Telefonía Móvil:**

Códigos que permiten identificar a las redes de los Proveedores de Servicios de Telefonía Móvil para fines de la Portabilidad Numérica. Estos códigos fueron asignados y/o autorizados por la CONATEL mediante la Resolución Normativa NR018/13 y sujeto a cualquier reforma que CONATEL estime conveniente.

3. Códigos para la Prestación de Servicios por Operadora y Servicios de Atención al Cliente:

Códigos del Tipo 1XY que a criterio de cada Operador/Sub-Operador podrán ser o no utilizados para la prestación de:

- Servicios por Operadora como ser: Larga Distancia por Operadora, Cobro Revertido por Operadora, entre otros; y, Servicios de Atención al Cliente, tales como: Acceso a plataformas de Prepago, Atención de reportes de averías, Atención de reclamos por facturación, información Telefónica, Informaciones sobre tarifas, entre otros.

Estos códigos serán utilizados para que los Usuarios de un Operador o Sub-Operador puedan acceder a los Servicios por Operadora y de Atención al Cliente prestados por este último en su misma red. Por lo que dichos códigos serán de uso compartido entre Operadores y Sub-Operadores; los cuales se asignarán en función del servicio a ser prestado, reutilizándolos para servicios equivalentes, con el objetivo de estandarizar su uso y facilitar de esta forma el acceso a estos servicios por parte de los Usuarios en general."

4. Código Acceso Directo a los Estados Unidos de América: 8000 + 190 (HONDUTEL): es una de tres (3) medidas transitorias, indicadas en el inciso b), Resolutivo Décimo Primero, de la Resolución NR035/05, a cumplirse por parte de HONDUTEL.**5. Código para el Sistema Nacional de Emergencias, NUEVE, UNO, UNO (911):**

El SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911), es ejercido y/o administrado por la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, dependiente jerárquicamente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a efecto que a través de los Centros de Recepción de Llamadas determinados en la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, existan suficientes líneas telefónicas habilitadas para recibir y atender a nivel nacional solicitudes de atención de emergencias y denuncias, de manera de poder brindar respuestas inmediata de auxilio que entren dentro de su competencia, con el seguimiento oportuno y adecuado. Este código fue asignado y/o autorizado por la CONATEL mediante la Resolución NR012/16.

6. Código para los Procesos Administrativos tales como: Proceso de Generación de CIP y Proceso de Cancelación de Solicitud de Portación en Curso: 1500

Este Código de Numeración Corta de longitud de cuatro (4) dígitos se utiliza en los Procesos Administrativos tales como: Proceso de Generación de CIP y Proceso de Cancelación de Solicitud de Portación. Este código fue asignado y/o autorizado por la CONATEL mediante la Resolución NR006/14.

TERCERO: Establecer que la asignación de nuevos Códigos de Numeración Corta del Tipo 1XY para los Servicios de Emergencia y de Servicio Social, se deberá realizar mediante una Solicitud de Parte, presentada por escrito, por medio del Representante Legal o Apoderado Legal de la Institución pública u Organismo, acompañado por los requisitos que deben cumplir los solicitantes para la obtención del Código de Numeración Corta, además de los establecidos en el marco regulatorio vigente en materia de telecomunicaciones, los cuales estarán indicados y disponibles en la página web de CONATEL.

A la solicitud presentada ante la CONATEL, por la Institución pública u Organismo interesado, relacionada con la asignación de un Código de Numeración Corta del Tipo 1XY y habiendo cumplido los requisitos establecidos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, emitirá una Resolución, donde establecerá el Código de Numeración Corta asignado y que servirá como soporte para que los Operadores del Servicio de Telefonía Fija, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Comercializadores Tipo Sub-Operadores implementen esta funcionalidad en sus redes o plataformas.

CUARTO: Disponer que, todas las Instituciones públicas y/u Organismos que tengan asignado y habiliten plena y funcionalmente el acceso de llamadas telefónicas hacia el código de numeración corta, que se le haya autorizado, deberán respetar y tener presente las siguientes condiciones:

1. Las Instituciones públicas y/u Organismos quedan obligadas a gestionar y acordar por su cuenta en la coordinación con los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y Comercializadores de Tipo Sub-Operador de su conveniencia, para alcanzar a la población objetivo, con miras en cuanto a la atención y provisión de los servicios a través de la habilitación del Centro de Recepción de Llamadas, conforme con la ubicación previamente detallada, a lo descrito y detallado en la Forma Técnica de CONATEL. Así como el o los números pilotos que estarán asociadas para el enrutamiento de las llamadas telefónicas con destino al Código de Numeración Corta que sea autorizado, por parte de CONATEL, en el caso de resultar favorable la solicitud presentada.

2. Dado lo anterior, las Instituciones públicas y/u Organismos tendrán la obligación de comunicar a todos los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador, el o los números telefónicos de ocho (8) dígitos piloto de su Centro de Recepción de Llamadas para el enrutamiento de las llamadas realizadas con destino al Código de Numeración Corta que se asigne y autorice.

Asimismo, cuando la infraestructura y plataforma tecnológica sobre la cual se soporte el Centro de Recepción de Llamadas lo permita, el Código de Numeración Corta autorizado podrá ser accedido mediante comunicaciones de voz; si el Centro de Recepción de Llamadas posee capacidades técnicas para comunicaciones de datos o medios audiovisuales por Internet u otro servicio de telecomunicaciones de carácter público o privado, para lo cual CONATEL emitirá la regulación que corresponda para los Operadores que prestarán este tipo de comunicaciones a determinado Código de Numeración Corta.

3. El Código de Numeración Corta autorizado, deberá estar disponible y activado en el o los Centros de Recepción de Llamadas de la Institución y/u Organismo que instale, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, todos los días del año, recibiendo llamadas gratuitas o sin cobro revertido. A este efecto, las Instituciones y/u Organismos en el establecimiento y completación de todas las llamadas telefónicas que sean originadas desde cualquier equipo terminal activado en el territorio nacional o de manera geográfica con la marcación y terminación hacia el Código de Numeración Corta autorizado, no estará o será sujeto de la aplicación de cargo alguno, esto incluyendo cargos de acceso por servicios de interconexión o cargos relativos al intercambio de tráfico y/o volumen de información, según corresponda.

4. Para interés de la población y los efectos buscados, las Instituciones y/u Organismos serán responsables del buen uso del código atribuido y quedan obligadas a desarrollar campañas publicitarias en los medios de comunicación más influyentes a nivel nacional y que les resulte conveniente, como ser, entre otros: diarios impresos, radio, televisión, redes sociales y cualquier medio digital; para, informar sobre el propósito, utilización y habilitación del Código de Numeración Corta que le ha sido autorizado; e instruir a los usuarios

sobre su uso y recursos a los cuales se podrá acceder, así para advertir en cuanto a las prohibiciones sobre el mal uso o uso indebido de este código cuando lo manifestando resulta ser una falsa denuncia, reclamo, solicitud y/o quejas; y demostrar que el Código de Numeración Corta ya está en operaciones, para lo cual deberá notificar a CONATEL el inicio efectivo de operaciones y presentar copias y evidencias de las referidas campañas publicitarias.

5. En los casos de denuncias acerca de que el Código de Numeración Corta autorizado estuviese siendo objeto de un uso indebido, ya sea por parte de los Usuarios o por la misma Institución u Organismo, tales hechos serán calificados como infracción administrativa de acuerdo al marco jurídico vigente y por tanto, quedará sujeto al proceso sancionatorio correspondiente.
6. El Código de Numeración Corta con longitud de tres (3) dígitos con la estructura 1XY autorizado a determinada Institución y/u Organismo, deberá ser puesto en operaciones en un término de tiempo máximo de tres (3) meses, contados desde la vigencia de la Resolución mediante la cual le haya sido asignado el referido Código de Numeración Corta, para lo cual deberá notificarlo por escrito a la CONATEL, caso contrario será recuperado por este Ente Regulador, sin más trámite que la notificación del acto.
7. La vigencia de la autorización del Código de Numeración Corta con longitud de tres (3) dígitos, con la estructura 1XY, autorizado a determinada Institución y/u Organismo, será de cuatro (4) años, siempre y cuando se compruebe que el Código de Numeración Corta, inició operaciones en el tiempo indicado en el numeral anterior, y ha estado en operaciones de forma continua, sea mediante llamadas telefónicas periódicas, realizadas por el personal del Órgano Técnico Competente, o las denuncias que se reciban en CONATEL, por parte de los Operadores/Sub-operadores o de parte del público en general, respecto a que determinado Código de Numeración Corta no está operando o que nunca inició operaciones.
8. La renovación de la autorización del Código de Numeración Corta con longitud de tres (3) dígitos, con la estructura 1XY, autorizado a determinada Institución y/u Organismo, deberá realizarse, con dos (2) meses de anticipación a la conclusión de la vigencia, para lo cual se deberá cumplir y presentar los Requisitos que se establezcan para ese efecto, en el sitio web de este Ente

Regulador. Dicha renovación deberá ser presentada a los operadores.

9. En el caso de que algún Centro de Recepción de Llamadas de una Institución pública y/u Organismo se encuentre fuera de servicio, presente fallas o no logre la completación de llamadas; es responsabilidad de éstos notificar a CONATEL y a los operadores de Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador, indicar cuanto es el tiempo de restablecimiento del Centro de Recepción de Llamadas para atender a los usuarios. Asimismo, deben notificar a CONATEL con veinte (20) días hábiles de anticipación, cuando requieran realizar cambio en su número piloto del Centro de Recepción de Llamadas.

QUINTO:

Disponer para los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador, referente a la habilitación plena y funcional de los Código de Numeración Corta del tipo 1XY, que se haya autorizado a determinada Institución u Organismo, respetar y tener presente las condiciones y obligaciones siguientes:

- 1) Una vez recibida la solicitud por parte de la Institución u Organismo, sobre la provisión de el o los números pilotos de ocho (8) dígitos, que estará asociado para el enrutamiento de las llamadas telefónicas con destino al Centro de Recepción de Llamadas del Código de Numeración Corta autorizado, el Operador o Comercializador Tipo Sub-Operador en cuestión tendrá un tiempo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación, para que proceda a responder y a provisionar a la Institución u Organismo interesado, sobre determinado número de líneas telefónicas.
- 2) Recibida la comunicación por parte de la Institución y/u Organismo, sobre la habilitación plena del funcionamiento del Centro de Recepción de Llamadas, ya provisto con el o los números pilotos al Código de Numeración Corta autorizado, en el Centro de Recepción de Llamadas, con ubicación previamente indicada, los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo

Sub-Operador, tendrán un tiempo de diez (10) días hábiles; en el caso de tener más de un número piloto tendrán un tiempo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación para que procedan a realizar todas las actividades administrativas y técnicas, de manera que las llamadas originadas en la red de cada Operador y/o Sub-Operador o recibidas desde redes interconectadas hacia el Código de Numeración Corta autorizado, sean encaminadas hacia las correspondientes líneas telefónicas asociadas y habilitadas en el Centro de Recepción de Llamadas de la Institución y/u Organismo que haya realizado la gestión y permitir que otros Operadores o Sub-Operadores accedan a ese destino a través de la Interconexión.

- 3) Una vez cumplido con lo dispuesto en el numeral anterior, cada Operador y/o Sub-Operador deberá notificar por escrito a la Institución y/u Organismo, sobre la activación y habilitación plena y funcional dentro de su red sobre el acceso y enrutamiento de las llamadas telefónicas hacia el Código de Numeración Corta autorizado.
- 4) Lo anterior no es limitante para que más de un Operador o Sub-Operador pueda además prestar el Servicio de Telefonía Fija y Móvil en el Centro de Recepción de Llamada de la Institución y/u Organismo sin que dichas líneas telefónicas estén asociadas al Código de Numeración Corta autorizado.
- 5) Los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador deberán solicitar a sus proveedores que para los nuevos lotes de SIMs, respecto a la leyenda inicial, como ser, el nombre de la institución u organismo al cual se le haya asignado el código de numeración corta, se exploren procedimientos que permitan remotamente la eliminación de las leyendas de asignaciones previas para Instituciones u Organismos, en las SIM's actualmente activas en la red. Lo anterior, por razón que, en el transcurso del tiempo, hay Instituciones y/u Organismos que tenían autorizado determinado Código de Numeración Corta, han cambiado de nombre, y no de asignación de Código de Numeración Corta, por lo que estas modificaciones de leyenda ha resultado difícil de eliminar o modificar en la plataforma de la mayoría de los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales

(PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador.

- 6) Disponer para los Operadores del Servicio de Telefonía Fija y del Servicio de Teléfonos Públicos, Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Comercializadores de Tipo Sub-Operador, que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Normativa será según lo establecido en Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento General.

SEXTO:

Establecer que el acceso por parte de la población, es gratuito, de manera voluntaria y sin restricción y obligatorio a los Servicios de Emergencia y de Servicio Social, desde todo Equipo Terminal conectado a las redes de los Servicios de Telefonía, Teléfonos Públicos, Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS), disposición que debe ser cumplida, aún bajo las siguientes situaciones, cuando:

1. El Usuario es de prepago y el origen de las llamadas es desde su Equipo Terminal, se encuentra limitada porque su cuenta de prepago no tiene saldo disponible o su saldo disponible resulta insuficiente;
2. El Usuario es de postpago y la originación de llamadas desde su Equipo Terminal se encuentra limitada porque su cuenta está en mora;
3. Se trata de un Teléfono Público, debiendo el Operador a cargo del mismo, permitir que se generen desde el, las llamadas a los Servicios de Emergencia y de Servicio Social, sin exigir ni introducir un medio de pago para activar dicha llamada desde este Terminal;

SEPTIMO:

Establecer que, a efectos de determinar la tasa correspondiente al pago por el uso, reserva y de Numeración de los códigos del tipo 1XY y demás dispuestos en la presente Resolución, se aplicará lo siguiente:

- i. La asignación y uso de los códigos para Servicios de Emergencia y Servicio Social, no estará sujeta a pago por Derecho de Numeración por parte de los Operadores/Sub-Operadores.
- ii. La asignación y uso de los códigos para los Servicios por Operadora y de Atención al Cliente, no estará sujeta a pago por Derecho de Numeración por parte de los Operadores/Sub-Operadores.

OCTAVO:

Establecer las medidas transitorias siguientes para las Instituciones y/u Organismos a los cuales se les haya autorizado mediante Resolución Normativa un Código de Numeración Corta, del tipo 1XY, para el **Servicio de Emergencia y**

Servicio Social y los Servicios por Operadora y Servicios de Atención al Cliente, desde la puesta en vigencia la Resolución Normativa **NR035/05**, hasta las que se hayan emitido a la fecha, y que tengan operativos o no el Código de Numeración Corta que les fue autorizado:

1. Una vez vigente la presente Resolución, la Institución y/u Organismo tendrá un plazo de tiempo máximo de tres (3) meses, para que proceda a confirmar o manifestar su interés de continuar con la operación del Código de Numeración Corta, del tipo 1XY, que le haya sido autorizado, para el Servicio de Emergencia y Servicio Social y los Servicios por Operadora y Servicios de Atención al Cliente, según sea su caso, mediante nota escrita ante la CONATEL, acompañado por los requisitos que deben cumplir los solicitantes para la obtención del Código de Numeración Corta, además de los establecidos en el marco regulatorio vigente en materia de telecomunicaciones, los cuales estarán indicados y disponibles en la página web de CONATEL.
2. Concluido el plazo de tiempo máximo de tres (3) meses, antes descrito, y si las Instituciones y/u Organismos no presentan en tiempo y forma el escrito de confirmación o manifestación de continuar operando el Código de Numeración Corta que se le había autorizado mediante Resolución Normativa, entonces, se consideraran una de las opciones siguiente:
 - La Institución y/u Organismo no desea operar o continuar operando el servicio en cuestión, por lo que CONATEL emitirá y notificará sin más trámite la recuperación del referido Código de Numeración Corta. Asimismo, CONATEL notificará a los operadores y suboperadores de telecomunicaciones, la desconexión temporal de este código, hasta una nueva asignación.
 - La Institución y/u Organismo que manifieste extemporáneamente por escrito, continuar operando el servicio en cuestión, entonces, debe presentar ante la CONATEL, una nueva Solicitud, para lo cual deberá presentar los Requisitos indicados en el Resolutivo TERCERO.
3. La vigencia de la Asignación del Código de Numeración Corta con longitud de tres (3) dígitos, con la estructura 1XY, autorizado a determinada Institución y/u Organismo, será de cuatro (4) años, bajo las mismas condiciones indicadas en el Resuelve CUARTO, numeral 7.

NOVENO: Establecer que CONATEL podrá realizar modificaciones a los códigos del tipo 1XY asignados, ya sea para:

- a. Armonizar las asignaciones de los recursos

de numeración con el Plan Nacional de Numeración (PNN),

- b. Cuando en bien del desarrollo de las telecomunicaciones deban realizarse modificaciones a dicho PNN, para garantizar la disponibilidad de recursos de numeración.
- c. Optimizar la utilización de la numeración asignada; para lo cual, se otorgará un plazo de tiempo acorde con la magnitud de la modificación ordenada.

Las Instituciones u Organismos asignatarios de códigos de numeración corta, así como los, Operadores y Sub-Operadores involucrados en las modificaciones dispuestas por CONATEL, deberán absorber sus propios costos de adecuación de sistemas, equipos y redes producto de dichos cambios.

DÉCIMO:

Establecer que los códigos de numeración utilizados por parte de los Operadores o Sub-Operadores para el acceso a los Servicios Suplementarios o Verticales, Servicios 900 (Servicios de Consulta 900), Servicios 800 Doméstico (servicio de cobro revertido automático a nivel nacional - Toll Free), Servicios de Información (Servicio de Acceso a Contenidos de Información) y otros Servicios Especiales cuya prestación esté sujeta al pago de una Tarifa, y a las siguientes condiciones:

1. Servicios Suplementarios o Verticales

Para el acceso a un determinado Servicio Suplementario o Vertical se deberán utilizar prefijos asterisco (*). La estructura del código de numeración de acceso para estos servicios será la siguiente:

DIGITO 1	DIGITO 2	DIGITO 3	DIGITO n
*	A	b	z

Donde los dígitos "a", "b",... y "z", corresponden al código de dos (2) o más dígitos con la estructura abc...z, dispuesta por el Operador o Sub-Operador para el acceso al determinado Servicio Suplementario o Vertical.

Los códigos de numeración para acceso a los Servicios Suplementarios o Verticales serán utilizados únicamente como códigos de numeración intra-red; es decir, únicamente servirán para el acceso de los propios Usuarios del Operador o Sub-Operador conectados a su Red de Telecomunicaciones, y su utilización no estará sujeta al pago por Derecho de Numeración.

El uso y operación de los códigos de numeración para acceso a los Servicios Suplementarios o Verticales estará sujeto a las disposiciones que oportunamente CONATEL emita al efecto.

2. Servicios 900

La estructura de los códigos de numeración para el acceso a Servicios 900 o Servicios de Consulta 900 (servicios de consulta a nivel nacional con recargo al Usuario originante) será la siguiente:

DIGITO 1	DIGITO 2	DIGITO 3	DIGITO 4	DIGITO 5	DIGITO 6	DIGITO 7	DIGITO 8	DIGITO 9	DIGITO 10	DIGITO n
9	0	0	X	Y	Z	a	b	c	d	z

Donde “XYZabcd...z” corresponde al número de ocho o más dígitos asignados por el Operador o Sub-Operador para el acceso al determinado Servicio 900. En la asignación de los números “XYZabcd...z” cada Operador o Sub-Operador utilizará únicamente los números telefónicos comprendidos dentro de los rangos de numeración de ocho (8) o más dígitos que CONATEL le haya asignado, sin requerir autorización previa.

Los códigos de numeración para el acceso a los Servicios 900 serán utilizados como códigos de numeración de acceso universal para todos los Usuarios; es decir, cualquier Usuario de post-pago conectado a la RTPC podrá tener acceso (ya sea a través de la propia Red de Telecomunicaciones del Operador o Sub-Operador o a través de la Interconexión) a los distintos Servicios 900 habilitados en la RTPC. Para estos efectos, los Operadores y Sub-operadores deberán establecer los acuerdos correspondientes para el acceso a través de la Interconexión a los distintos Servicios 900 habilitados en la RTPC.

La utilización de los códigos de numeración para el acceso a los Servicios 900 no estará sujeta al pago por Derecho de Numeración.

3. Servicios 800

La estructura de los códigos de numeración para el acceso a Servicios 800 o Servicios 800 Doméstico (servicio de cobro revertido automático a nivel nacional con recargo al Usuario llamado - Toll Free) será la siguiente:

DIGITO 1	DIGITO 2	DIGITO 3	DIGITO 4	DIGITO 5	DIGITO 6	DIGITO 7	DIGITO 8	DIGITO 9	DIGITO 10	DIGITO n
8	0	0	X	Y	Z	a	b	c	d	z

Donde “XYZabcd...z” corresponde al número de ocho o más dígitos asignado por el Operador o Sub-Operador para el acceso al determinado Servicio 800. En la asignación de los números “XYZabcd...z” cada Operador o Sub-Operador utilizará únicamente los números telefónicos comprendidos dentro de los rangos de numeración de ocho (8) o más dígitos que CONATEL le haya asignado, sin requerir autorización previa.

Los códigos de numeración para el acceso a los Servicios 800 serán utilizados como códigos de numeración de acceso universal para todos los Usuarios; es decir, cualquier Usuario conectado a la RTPC podrá tener acceso (ya sea a través de la propia Red de Telecomunicaciones del Operador o Sub-Operador o a través de la Interconexión) a los distintos Servicios 800 habilitados en la RTPC. Para estos efectos y dentro del marco regulatorio ya dispuesto, los Operadores y Sub-operadores deberán establecer los acuerdos correspondientes para el acceso a través de la Interconexión a los distintos Servicios 800 habilitados en la RTPC.

La utilización de los códigos de numeración para el acceso a los Servicios 800 no estará sujeta al pago por Derecho de Numeración.

4. Servicios de Información y otros Servicios Especiales

Para el acceso a un determinado Proveedor de Contenidos de Información o a un Servicio Especial (distinto a los ya tratados por la presente Resolución) cuya prestación esté sujeta al pago de una Tarifa por parte del Usuario, se deberán utilizar códigos de numeración para el acceso a Servicios 900 o prefijos asterisco (*).

De utilizarse códigos de numeración para el acceso a Servicios 900 se estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 2 del presente Resolutivo.

De utilizarse prefijos asterisco (*), la estructura del código de numeración de acceso para estos servicios será de

libre determinación por parte de los Operadores o Sub-Operadores, respetándose que en todo caso se antepondrá el símbolo asterisco (*) a la secuencia de dígitos (de libre longitud) que el Operador o Sub-Operador determine para el acceso a un específico Proveedor de Contenidos de Información o Servicio Especial. En cuyo caso, dichos códigos de numeración serán utilizados únicamente como códigos de numeración intra-red; es decir, únicamente servirán para el acceso de los Usuarios del Operador o Sub-Operador conectados a su Red de Telecomunicaciones, y su utilización no estará sujeta al pago por Derecho de Numeración, pero si a las disposiciones que oportunamente CONATEL pueda emitir al efecto de su operación.

DÉCIMO

PRIMERO: Establecer que se deroga totalmente la Resolución Normativa NR035/05 y cualquier otra disposición que se oponga a la aplicación de la presente Resolución.

DÉCIMO

SEGUNDO: La presente Resolución, por ser de carácter general y de obligatorio cumplimiento, deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.

LIC. LORENZO SAUCEDA CALIX
COMISIONADO PRESIDENTE
CONATEL

ABG. EPRIL HERNÁNDEZ PALMER
SECRETARIA GENERAL
CONATEL

24 D. 2022

**SECRETARIA DE TRABAJO
Y
SEGURIDAD SOCIAL**

AVISO

La infrascrita, Secretaria Administrativa de la Dirección General del Trabajo, al público en general y para los efectos de ley, **AVISA:** Que en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, reconoció la Personalidad Jurídica del **SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ECONOMIA AUTONOMA DE OCCIDENTE DE HONDURAS (SITRAOH)**, con domicilio Barrio El Centro de la ciudad del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, el cual ha quedado inscrito en el Tomo N° V Folio N° 768 del Libro de Registro de Organizaciones Sociales.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de diciembre de 2022

ABG. KEILYN PAMELA GIRON
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN No. SETRASS-683-2022
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

23, 24 y 26 D. 2022

**SECRETARIA DE TRABAJO
Y
SEGURIDAD SOCIAL**

AVISO

La infrascrita, Secretaria Administrativa de la Dirección General del Trabajo, al público en general y para los efectos de ley, **AVISA:** Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, reconoció la Personalidad Jurídica del **SINDICATO UNICO DE VENDEDORES AUTENTICOS INTIBUCANOS (SUVAI)** con domicilio Barrio El Centro de la ciudad de Intibucá, departamento de Intibucá, el cual ha quedado inscrito en el Tomo N° V Folio N° 769 del Libro de Registro de Organizaciones Sociales.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de diciembre de 2022

ABG. KEILYN PAMELA GIRON
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN No. SETRASS-683-2022
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

23, 24 y 26 D. 2022

AVISO TÍTULO SUPLETORIO

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, **HACE SABER:** Que **JUAN CARLOS JIMENEZ**, mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño, con domicilio en el municipio de Veracruz, departamento de Copán, con Identidad número 0423-1978-00094, ha presentado una solicitud de Título Supletorio de Dominio, del siguiente terreno: **LOTE 1:** Un área de terreno, ubicado en el Barrio El Carreto, jurisdicción del municipio de Veracruz, departamento de Copán, con una área total de mil noventa punto cuarenta y dos metros cuadrados (1,090.42 m2) con las colindancias siguientes: **AL NORTE**, colinda con la propiedad del señor Javier Barnica; **AL SUR**, colinda con Savina Jiménez; **AL ESTE**, colinda con propiedad de Delia Ernestina Tábor; **AL OESTE**, con callejón de por medio con Mario Jiménez. **LOTE 2:** Un área de terreno, ubicado en Barrio El Centro, jurisdicción del municipio de Veracruz, Copán, con un área total de doscientas veintitrés punto treinta y siete metros cuadrados (223.37 m2) con las colindancias siguientes: **AL NORTE**, colinda con calle de por medio con Eduardo Ulloa Reyes, **AL SUR**, colinda con quebrada de por medio con Carlos Rene Figueroa.- **AL ESTE**, colinda con Paula Ramos quien falleció y heredó Hugo Salvador Figueroa Ramos; **AL OESTE**, con Antonia García quien falleció y heredó su hija Leyda Xiomara Miranda García.

Santa Rosa de Copán, 01 de septiembre del año 2022.-

ABG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO, POR LEY

24 O., 24 N. y 24 D. 2022.

LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
*no es responsable del contenido de las publica-
ciones, en todos los casos la misma es fiel con
el original que
recibimos para el propósito*